



PENETAPAN

Nomor 2504/Pdt.P/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ACHMAD LAZIB, NIK: 3578121406620004, laki-laki, lahir di Lamongan, tanggal 14 Juni 1962, Agama Islam, Wiraswasta, alamat di Benteng 17 LTR, RT/RW:002/001, Kel. Nyamplungan, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Agustus 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 18 Agustus 2026 dalam Register Nomor 2504/Pdt.P/2026/PN Sby, yang pada pokoknya mengajukan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578121406620004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 08 Juli 2026 dengan nama Pemohon tertulis ACHMAD LAZIB;
2. Bahwa Pemohon telah terdaftar dalam Kartu Keluarga sebagaimana Kartu Keluarga No. 3578120101088906 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 30 Maret 2023 dengan nama Pemohon tertulis ACHMAD LAZIB;

Hal 9 dari 9 hal, Penetapan Nomor 2504/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon lahir di Kabupaten Lamongan pada tanggal 14 Juni 1962 telah terdaftar dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-30052016-0021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 30 Mei 2016 dengan nama Pemohon tertulis ACHMAD LAZIB;
4. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang Perempuan bernama SRI INDAH WAHYUNINGSIH pada tanggal 05 Agustus 1988 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 262/43/VIII/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya tertanggal 05 Agustus 1988 dengan nama Pemohon tertulis AHMAD LAZIB;
5. Bahwa Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas dan tercatat dalam dokumen Ijazah sebagaimana Ijazah Nomor 04Ocoh0259192 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 Mei 1982 dengan nama Pemohon tertulis AHMAD LAZIB;
6. Bahwa untuk kepastian hukum, Pemohon memohonkan penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya bahwa nama Pemohon yang bernama:
 - a. ACHMAD LAZIB sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578121406620004; Kartu Keluarga No. 3578120101088906; Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-30052016-0021 milik PEMOHON; dan
 - b. AHMAD LAZIB sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 262/43/VIII/1988; Ijazah Nomor 04Ocoh0259192 milik PEMOHON; sebenarnya adalah Satu Orang Yang Sama dan nama yang akan digunakan sehari-hari selanjutnya dipakai adalah ACHMAD LAZIB.
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka untuk keperluan Mengurus Waris dikemudian hari Pemohon;
8. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kota Surabaya;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini.

Hal 9 dari 9 hal, Penetapan Nomor 2504/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama:
 - a. ACHMAD LAZIB; dan
 - b. AHMAD LAZIB;sebenarnya adalah Satu Orang Yang Sama dan nama yang akan digunakan sehari hari selanjutnya dipakai adalah ACHMAD LAZIB.
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan maupun perbaikan pada permohonannya;

(2.3) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan 5 (lima) bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK:3578121406620004 atas nama ACHMAD LAZIB;
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No.3578120101088906 dikeluarkan tanggal 30-03-2023, tertulis nama ACHMAD LAZIB;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-30052016-0021, tertulis nama ACHMAD LAZIB;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar SMA PGRI 1 Swasta, tertanggal 10 Mei 1982, tertulis nama AHMAD LAZIB;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah No.262/43/VIII/1988, tertanggal 5 Agustus 1988, tertulis nama Ahmad Lazib dan Sri Indah Wahyuningsih;

(2.4) Menimbang, bahwa semua surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut masing-masing telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan telah sesuai dengan pembandingnya, oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti untuk di pertimbangkan;

Hal 9 dari 9 hal, Penetapan Nomor 2504/Pdt.P/2026/PN Sby



(2.5) Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi SUTRISNO.

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti Pemohon mengajukan permohonan tentang persamaan nama Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ada dokumen nama Pemohon yang tertulis berbeda, yaitu ACHMAD LAZIB dan AHMAD LAZIB;
- Bahwa di KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama ACHMAD LAZIB, sedangkan di Akta Nikah dan Ijazah SMA tertulis AHMAD LAZIB;
- Bahwa perbedaan penulisan nama tersebut menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan mengurus BPJS untuk mengurus surat kematian istri Pemohon;
- Bahwa semua nama itu menunjuk kepada satu orang yaitu Pemohon;

2. Saksi SULIYATI.

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti Pemohon mengajukan permohonan tentang persamaan nama Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ada dokumen nama Pemohon yang tertulis berbeda, yaitu ACHMAD LAZIB dan AHMAD LAZIB;
- Bahwa di KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama ACHMAD LAZIB, sedangkan di Akta Nikah dan Ijazah SMA tertulis AHMAD LAZIB;
- Bahwa perbedaan penulisan nama tersebut menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan mengurus BPJS untuk mengurus surat kematian istri Pemohon;
- Bahwa semua nama itu menunjuk kepada satu orang yaitu Pemohon;

(2.6) Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

(2.7) Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal 9 dari 9 hal, Penetapan Nomor 2504/Pdt.P/2026/PN Sby



(2.8) Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan untuk mendapatkan penetapan mengenai nama Pemohon yang tertulis:

- a) ACHMAD LAZIB;
- b) AHMAD LAZIB;

sebenarnya adalah SATU ORANG YANG SAMA dan nama yang akan digunakan sehari-hari kedepannya ialah ACHMAD LAZIB;

(3.2) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Sutrisno dan Suliyati;

(3.3) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, diketahui Pemohon berdomisili di Benteng 17 LTR, RT/RW:002/001, Kel. Nyamplungan, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya. Berdasarkan fakta tersebut maka pengajuan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat, sehingga secara formil permohonan ini dapat diperiksa lebih lanjut;

(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi telah diperoleh fakta hukum, pada pokoknya nama Pemohon tercatat dengan nama yang berbeda, sebagai berikut:

- a. ACHMAD LAZIB, sebagaimana tercatat dalam KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-1, P-2, P-3);
- b. AHMAD LAZIB, sebagaimana tercatat dalam Ijazah STTB dan Kutipan Akta Nikah (Bukti P-4, dan P-5);

Bahwa para saksi menjelaskan kalau semua nama Pemohon dengan penulisan yang berbeda tersebut adalah satu orang yang sama;

(3.5) Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti tersebut diatas, dan persesuaiannya dengan keterangan para saksi, Hakim berpendapat Pemohon telah membuktikan pada pokoknya bahwa nama yang berbeda-beda tersebut (**ACHMAD**

Hal 9 dari 9 hal, Penetapan Nomor 2504/Pdt.P/2026/PN Sby



LAZIB, dan AHMAD LAZIB) adalah menunjuk kepada satu orang yang sama, yaitu Pemohon yang lahir di Lamongan, tanggal 14 Juni 1962 dan menikah dengan istri atas nama Sri Indah Wahyuningsih;

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya. Namun demikian terhadap petitum selanjutnya yang menyebutkan selanjutnya akan menggunakan nama ACHMAD LAZIB, adalah petitum yang tidak perlu disebutkan dalam amar putusan, karena memang sudah seharusnya Pemohon menggunakan nama tersebut sesuai dengan nama dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon;

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata yang diajukan padanya. Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (2) menyebutkan, wewenang lain dapat diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang yang disebut dengan wewenang *voluntaire*;

(3.8) Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur tentang tugas pengadilan negeri terkait dengan permohonan persamaan nama, akan tetapi ada manfaat yang lebih luas yang perlu ada pembuktian melalui jalur hukum yang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan (pengadilan negeri) untuk memastikan kebenaran seseorang jika terdapat beberapa penulisan nama yang berbeda dalam berbagai dokumen yang dimiliki baik menyangkut perbedaan penulisan nama yang bersangkutan sendiri maupun nama orang tuanya, seperti halnya permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang mendalilkan bahwa tujuan permohonan yang diajukannya untuk menghindari permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan penulisan nama Pemohon;

(3.9) Menimbang, bahwa kepastian tentang kedudukan sipil khususnya mengenai jati diri termasuk kepastian nama seseorang sangatlah penting untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari yang menyangkut hak dan kepentingan Pemohon maupun keluarganya, dan terbukti tujuan pemohon mengajukan

Hal 9 dari 9 hal, Penetapan Nomor 2504/Pdt.P/2026/PN Sby



permohonan ini sebagaimana dijelaskan oleh saksi-saksi Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan bagi Pemohon;

(3.10) Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang selengkapya disebutkan dalam amar penetapan;

(3.11) Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;

(3.12) Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon yang tertulis:
 - a. ACHMAD LAZIB,
 - b. AHMAD LAZIB.

adalah Satu Orang Yang Sama. Selanjutnya nama yang dipakai adalah ACHMAD LAZIB;

3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 September 2026 oleh Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2504/Pdt.P/2026/PN Sby, tanggal 18 Agustus 2026. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Alarico De Jesus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan pada hari itu juga dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 9 dari 9 hal, Penetapan Nomor 2504/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Alarico De Jesus, S.H.

Ttd.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBP panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
5. Biaya meterai	<u>Rp. 10.000,00 +</u>

Jumlah: Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal, Penetapan Nomor 2504/Pdt.P/2026/PN Sby